

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מאי גולן

פ/25/590

### הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – פגיעה בזכויות)

1. החלפת סעיף 8 בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו<sup>1</sup>, במקום סעיף 8 יבוא:

"פגיעה בזכויות 8. הוראת חוק הפוגעת בזכויות שלפי חוק-יסוד זה תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לאמור בחוק-יסוד זה, אם נכללה בחוק-יסוד או בחוק שנתקבל ברוב רגיל של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה; תוקפו של חוק כאמור או של הוראת חוק כאמור לא יפקע כל עוד לא בוטל על ידי הכנסת."

### דבר ה ס ב ר

נוסחו הנוכחי של סעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, הוא כדלקמן: "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו."

בנוסח סעיף 8 הנוכחי קיימות מילים עמומות שנתונות לפרשנות כגון: "חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל", "שנועד לתכלית ראויה" "ובמידה שאינה עולה על הנדרש".

מילים אלו מאפשרות התערבות שיפוטית באמצעות פרשנות, גם לצורך ביטול חוקים של הכנסת וגם בכדי לאסור על מדיניות ממשלתית.

מכוח פרשנות לסעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו הנוכחי, פסקו שופטי בג"ץ כי אין לאפשר השמת מסתננים במתקני שהייה ואין לאפשר את גירושם למדינה שלישית שלא מרצונם וחמישה שופטי בג"ץ פסקו שיש לאפשר הגירת פלסטינים לישראל לצורך נישואין בהליך המכונה איחוד משפחות.

פרשנות זו לסעיף 8 הנוכחי, שמאפשרת הגירת פלסטינים, אריתראים וצפון סודנים לישראל גורמת לצמצום בשיעור הרוב היהודי בישראל ולסיכון חמור להישרדות היהודים בישראל.

כדי לשמור על קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית בעלת רוב יהודי מוצק לנצח נצחים, יש לשנות את נוסח סעיף 8 הנוכחי שנתון לפרשנות, לנוסח המוצע שאינו נתון לפרשנות.

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ב, עמ' 150.

התיקון המוצע לנוסח סעיף 8 הנוכחי, יחייב לפסוק לפי נוסח התיקון ללא פרשנות, ימנע פגיעה ברוב היהודי בישראל באמצעות פרשנות, יאפשר לשמור על קיומה של מדינת ישראל כמדינה בעלת רוב יהודי מוצק לנצח נצחים, יחזק את המשילות, את שלטון החוק, את הוודאות ואת עקרון הפרדת הרשויות. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3585/24).

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)